

증인 신문 예상 답변

[검사 주신문]

(증거 부동의에 따른 고소장 제출경위 등)

1. 고소장은 증인이 낸 것이 맞나요. 고소인진술조서는 고소인의 진술대로 작성된 것이 맞나요.
2. 고소장에 첨부된 거래처원장, 세금계산서, 발주 이메일, 출고증, 입금내역 등도 증인이 제출한 것인가요. 위 서류들을 증인의 회사에서 통상 어떤 절차로 작성·보관하나요. 증인이 업무상 확인·관리하는 자료인가요.

(증인 신원 및 업무 범위)

3. 증인은 회사에서 어떤 업무를 담당했습니까(영업/수주/자재/회계/채권관리 등)

거래처(신금성) 발주 접수, 견적·발주서/이메일 확인, 출고 요청, 세금계산서/거래명세서 발행(또는 회계팀 전달), 입금 확인 및 미수금 관리/독촉을 담당했습니다.

(실제 역할에 맞게 수정)

(신금성 거래 경위)

4. 피고인(또는 신금성)과는 어떻게 거래를 시작했습니까.

피고인이 **(피해자 회사의 누구에게)** 연락해 모터/부품 납품을 요청했고, **(피해자 회사 누가)** 납기·단가·결제조건을 협의해 납품을 시작했습니다.

(외상 유도 사정에 대하여 기억나는 범위에서 외상 요청과 당시 설명을 구체적으로 진술)

5. 처음 또는 주요 발주 시 대금 지급은 어떻게 하겠다고 했습니까

(통상 결제조건이 있었다면) ‘익월 말 결제’ (또는 ‘납품 후 ○일’ 등)를 전제로 발주했고, 피고인도 그 기한까지 지급하겠다고 말했습니다.

(추상적 약속이 아니라 정해진 기한(익월 말 등), 통화/대면/메시지, 누가 말했는지를 특정)

6. 발주는 어떤 방식(이메일/문자/전화)으로 왔고, 납품은 어떻게 이뤄졌습니까

발주서/이메일로 현장명·사양·납기 요청이 왔고, 회사에서 제작/출고해 납품했습니다. 납품 시 거래명세서(또는 출고증) 발행, 택배/화물 발송 내역, 수령확인(또는 현장 반입 확인) 자료가 있습니다.

(회사 내부 절차(출고 승인-출고-송장-세금계산서)를 또렷하게 설명하는 게 유리)

7. 대금은 언제부터 어떻게 미지급되었습니까

초기에는 일부 지급이 있었으나(또는 특정 시점부터) 지급이 지연되기 시작했고, 독촉하면 ‘곧 지

급' '다음 주' '익월 말' 등으로 미뤘습니다. 일부 금액만 간헐적으로 입금되어 정상거래처럼 보이게 했지만 미수금이 누적되었습니다.”

(사실관계 범위 내 상세히 진술하되, 추측성 발언은 지양)

전표번호 (작성일자)	적요	차변	대변	누계 잔액
2018/04/24 -2	한국발전교육원	5,720,000		5,720,000
2018/04/24 -8	외상매출금(보통예금)감소		5,720,000	0
2019/01/03 -2	유은타워	6,930,000		6,930,000
2019/01/15 -4	외상매출금(보통예금)감소		6,930,000	0
2019/03/05 -2	유은타워	6,930,000		6,930,000
2019/03/05 -3	유은타워	-6,930,000		0
2020/03/31 -1	달서구 청소년수련관(신법)	4,950,000		4,950,000
2020/04/29 -5	외상매출금(보통예금)감소		4,950,000	0
2020/05/27 -5	청도군청사	5,280,000		5,280,000
2020/05/28 -8	외상매출금(보통예금)감소		5,280,000	0
2020/09/10 -2	진주시 동성동 5-9번지, 상주적십자병원, 범어2동 커뮤니티센터	9,240,000		9,240,000
2020/10/13 -4	앞산 커뮤니티, 원고개 마을뮤지엄, 안심 제1종합사회복지관, 중구 국민체육센터, 포항 장량초등학교	14,190,000		23,430,000
2020/11/12 -5	신용보증기금	5,280,000		28,710,000
2020/11/16 -15	외상매출금(보통예금)감소		14,190,000	14,520,000
2020/12/16 -18	외상매출금(보통예금)감소		9,240,000	5,280,000
2020/12/29 -22	LH 119구조대 헬기장, 경북생활과학고, IBK기업은행 비산동지점	9,020,000		14,300,000
2021/01/13 -5	성주 BOOK-문화놀이터, 봉화빌딩	3,949,000		18,249,000
2021/01/15 -11	외상매출금(보통예금)감소		9,229,000	9,020,000
2021/02/15 -4	외상매출금(보통예금)감소		9,020,000	0
2021/03/08 -3	군위군 의흥면사무소, 청도군보건소	6,820,000		6,820,000
2021/03/24 -19	LH 나성초 보행육교, LH 외곽순환도로 보행육교	8,360,000		15,180,000
2021/04/08 -4	LH 진천이월	13,200,000		28,380,000
2021/04/15 -13	외상매출금(보통예금)감소		15,180,000	13,200,000
2021/05/10 -8	경상대 교육학습관	4,620,000		17,820,000
2021/05/11 -3	국립대구박물관, 부산 까사블루, 성서소각사업소	19,800,000		37,620,000
2021/05/11 -18	국립대구박물관, 부산 까사블루, 성서소각사업소	-19,800,000		17,820,000
2021/05/11 -19	국립대구박물관, 부산 까사블루, 성서소각사업소	14,850,000		32,670,000
2021/05/13 -8	제주 성산오피스텔, 도시철도공사 신정차량사업소	12,056,000		44,726,000

2021/05/17 -22	외상매출금(보통예금)감소		13,200,000	31,526,000
2021/06/16 -8	외상매출금(보통예금)감소		4,620,000	26,906,000
2021/06/17 -15	국립대구과학관 화물용	6,600,000		33,506,000
2021/07/09 -8	대구아동보호전문기관	4,400,000		37,906,000
2021/07/13 -6	예천우체국,서구청소년수련관	9,900,000		47,806,000
2021/07/15 -16	외상매출금(보통예금)감소		19,250,000	28,556,000
2021/08/05 -9	연호동 제2경로당	1,859,000		30,415,000
2021/08/05 -10	포항 남성초등학교(엔코더 전면 타입),대구 드림텍,마산 군인재향리,안동강남초등학교 다목적강당,경산 장산초등학교	18,249,000		48,664,000
2021/08/17 -5	외상매출금(보통예금)감소		18,359,000	30,305,000
2021/08/31 -19	성서주공아파트12P, 13P, 15P	60,720,000		91,025,000
2021/09/09 -3	성서주공아파트13P, 성서주공아파트15P, 태안화력발전소 터빈3,4호기, 포항중학교	34,980,000		126,005,000
2021/09/15 -8	외상매출금(보통예금)감소		40,000,000	86,005,000
2021/09/28 -10	인덕어울림복지회관	2,090,000		88,095,000
2021/10/15 -14	외상매출금(보통예금)감소		20,000,000	68,095,000
2021/11/02 -9	LH 장항성주 (2대)	10,560,000		78,655,000
2021/11/09 -12	청송소방서, 의성여자고등학교	5,280,000		83,935,000
2021/12/14 -4	동로중학교	2,090,000		86,025,000
2022/01/11 -8	영신고등학교, 영신중학교	9,900,000		95,925,000
2022/01/17 -20	외상매출금(보통예금)감소		20,000,000	75,925,000
2022/01/18 -6	청년창업공작소	2,090,000		78,015,000
2022/02/08 -3	예천공설운동장, 동초초등학교, 중앙초등학교, 정화여자고등학교, 정화여자중학교	18,150,000		96,165,000
2022/02/17 -10	성주창의문화교류센터 1~3호기, 성주군공영주차장	16,170,000		112,335,000
2022/03/15 -12	외상매출금(보통예금)감소		15,000,000	97,335,000
2022/03/17 -2	상원중학교	4,950,000		102,285,000
2022/03/24 -12	경산시청	2,970,000		105,255,000
2022/04/14 -9	송산그린시티 1~4호기, 폭스모텔	12,760,000		118,015,000
2022/04/21 -9	황금2동 행정복지센터, 노변초등학교	5,060,000		123,075,000
2022/04/29 -13	외상매출금(보통예금)감소		33,095,000	89,980,000
2022/05/16 -4	외상매출금(보통예금)감소		48,070,000	41,910,000
2022/05/25 -8	신경주역 주차장, 경상대학교 수의학과	7,590,000		49,500,000
2022/06/15 -8	외상매출금(보통예금)감소		16,170,000	33,330,000
2022/06/23 -3	김천보건소	5,225,000		38,555,000
2022/07/13 -5	대구 강북초등학교, 대평중학교, 서평초등학교, 대구도시철도2호선 #1~3, 수성구청 본관, 수성구청 별관	29,810,000		68,365,000
2022/08/11 -10	대구보건학교, 안동평화동행정복지센터	9,130,000		77,495,000
2022/08/23 -9	외상매출금(보통예금)감소		20,680,000	56,815,000
2022/08/24 -4	감삼동 다가구주택	2,123,000		58,938,000
2022/09/22 -12	남송초등학교, 대남초등학교, 감삼초등학교,	31,790,000		90,728,000

	서울 산림지식센터, 청림초등학교, 수도권전철 일산선 #1, 성주건강문화캠퍼스주차장, 영천별무리아트센터, 북울진도서관, 북울진도서관 #2			
2022/09/28 -9	수도권전철 일산선 #2~6, 대구종합유통단지관리공단, 창포초등학교	18,920,000		109,648,000
2022/10/31 -13	부산대학교 대학본부, 경상여자고등학교, 반야월초등학교	12,485,000		122,133,000
2022/11/09 -16	의정부 신곡주공 301동 #1~2	12,760,000		134,893,000
2022/11/11 -1	성서주공2단지	374,000		135,267,000
2022/11/14 -13	의정부 신곡주공 302동 #2	5,390,000		140,657,000
2022/11/15 -4	성주군청 별관, 창녕반다비체육센터, 의정부 신곡주공 302동 #1, 경상대학교 도서관 #1,2	23,661,000		164,318,000
2022/11/16 -5	외상매출금(보통예금)감소		17,875,000	146,443,000
2022/11/22 -8	산성면 행정복지센터	2,750,000		149,193,000
2022/12/02 -11	선린종합사회복지관, 서구노인복지관	7,755,000		156,948,000
2022/12/05 -6	경상여자고등학교	4,730,000		161,678,000
2022/12/13 -12	SHEAVE COVER (DIANA6)	132,000		161,810,000
2022/12/14 -3	침산1동복합커뮤니티센터, 경북교육청 직장어린이집#1~2, 안동 맑은누리파크 주민편의시설, 만촌3동 공설경로당, 신암동 근린생활시설	19,107,000		180,917,000
2022/12/19 -4	경상대학교 동물병원	2,310,000		183,227,000
2022/12/21 -7	부산대학교 밀양캠퍼스 생자대, 대구강북소방서	10,373,000		193,600,000
2023/01/31 -14	주인예술촌, 달구벌종합복지관 #1~3, 학남고등학교, 동문고등학교, 부산대학교 중앙도서관 #1	33,462,000		227,062,000
2023/02/06 -6	경상대학교 수의학과, 부산대학교 밀양캠퍼스 생자대, 경상대학교 학생회관	16,005,000		243,067,000
2023/02/15 -23	외상매출금(보통예금)감소		50,000,000	193,067,000
2023/02/17 -7	수동한들 (DIANA6)	1,122,000		194,189,000
2023/02/27 -12	대청초등학교	2,970,000		197,159,000
2023/03/08 -13	두산대권종합사회복지관, LH태백장성 103동, LH태백장성SOC-복합커뮤니티센터, LH태백장성SOC-문화플랫폼, LH태백장성 1,2동	24,640,000		221,799,000
2023/03/14 -1	수동한들 (DIANA6)	-1,122,000		220,677,000
2023/04/03 -3	경북대학교 농생대, 영동중학교 유도부, 성서산업단지 주차장 B필지, 양학중학교, 두류공원 시민광장	14,795,000		235,472,000
2023/04/11 -6	영천정신건강복지센터, 북대구초등학교, 성서산업단지 주차장 A필지, 김천 ASF 차폐실험동	9,900,000		245,372,000
2023/04/19 -2	송강기엔지니어링양성교육, 흥해서부초등학교, 송강기엔지니어링양성교육센터	10,065,000		255,437,000
2023/04/20 -7	전기재료관 #1~5	26,125,000		281,562,000
2023/06/07 -1	대구공항 #6/성화여자고등학교 급식실 (잭타입)/경북고등학교 복관동 (잭타입)/경상대학교 농생과학관 (잭타입)/경상대학교 농생6호관 (잭타입)	15,785,000		297,347,000

2023/06/15 -6	대경빌딩 A동, B동/대구공항 #3,#4,#5호기	19,635,000		316,982,000
2023/06/28 -13	신매초등학교/목포시청본관동	4,620,000		321,602,000
2023/07/03 -4	성산고등학교/도원고등학교/대곡고등학교	15,675,000		337,277,000
2023/07/06 -5	김천 스마트물류센터/소프트웨어 마이스터고	10,098,000		347,375,000
2023/07/11 -6	외상매출금(보통예금)감소		52,679,000	294,696,000
2023/07/13 -14	매호초등학교/동호초등학교/수창초등학교/소프트웨어마이스터고/경동초등학교/목포시청 민원동/내당평리권도서관	25,608,000		320,304,000
2023/07/13 -25	매호초등학교/동호초등학교/수창초등학교/소프트웨어마이스터고/경동초등학교/목포시청 민원동/내당평리권도서관	-25,608,000		294,696,000
2023/07/13 -26	매호초등학교/동호초등학교/수창초등학교/소프트웨어마이스터고/경동초등학교/목포시청 민원동/내당평리권도서관	25,938,000		320,634,000
2023/08/01 -5	금성온누리터/달서구청증축/대명동근리생활시설/문경석탄박물관	9,900,000		330,534,000
2023/08/17 -24	울진평생교육관 검단동 행정복지센터,감삼동청사,산격3동복합커뮤니티센터	12,320,000		342,854,000
2023/09/07 -16	의성에 솟솟,개령중학교,금릉초등학교,아포초등학교,구성초등학교 1-2호기,청하초등학교,양포초등학교,더불어 진인마을	23,430,000		366,284,000
2023/09/07 -30	의성에 솟솟,개령중학교,금릉초등학교,아포초등학교,구성초등학교 1-2호기,청하초등학교,양포초등학교,더불어 진인마을	-23,430,000		342,854,000
2023/09/07 -31	의성에 솟솟,개령중학교,금릉초등학교,아포초등학교,구성초등학교 1-2호기,청하초등학교,양포초등학교,더불어 진인마을	21,120,000		363,974,000
2023/09/26 -5	대구공항 2호기,성주군 통합보훈회관,성주별의별 어울림복합센터,영천 공동활용센터	15,334,000		379,308,000
2023/09/27 -32	외상매출금(보통예금)감소		51,376,000	327,932,000
2023/10/19 -1	성주군 통합보훈회관 취소	-4,983,000		322,949,000
2023/10/19 -3	금성온누리터/달서구청 증축/대명동 근리생활시설/문경석탄박물관	-2,310,000		320,639,000
2023/10/26 -7	대가야박물관/경상대학교 가좌캠퍼스 체육관/경상대학교 의과대 학습관	7,590,000		328,229,000
2023/10/30 -9	침산 현대빌딩	4,510,000		332,739,000
2023/11/09 -7	대구공공시설관리공단 #1~#2/전자상가 5동 #1~#5	36,575,000		369,314,000
2023/11/10 -3	대구공공시설관리공단 #1~#2/전자상가 5동 #1~#5	-4,950,000		364,364,000
2023/12/01 -11	PART-ENCODER-ERN1387	451,000		364,815,000
2023/12/01 -30	PART-ENCODER-ERN1387	-451,000		364,364,000
2023/12/01 -31	PART-ENCODER-ERN1387	550,000		364,914,000
2023/12/06 -3	하당 노인복지관,성주군 어린이 과학관	7,535,000		372,449,000
2023/12/14 -5	PART-ENCODER-ERN1387 외 1 건	550,000		372,999,000
2024/01/17 -10	도남지구 D34-1 단독주택 승강기	1,925,000		374,924,000

2024/01/17 -12	PART-CABLE(PIN TYPE)	99,000		375,023,000
2024/02/07 -18	외상매출금(보통예금)감소		30,000,000	345,023,000
합계		895,136,000	550,113,000	345,023,000

[제출자료 : 증 제20호증 거래처원장, 증 제21호증 각 세금계산서]

8. 미지급 이후 회사는 어떤 조치를 했고, 피고인은 뭐라고 했습니까

전화/문자/이메일로 독촉했고, 피고인은 지급을 약속하거나 사정을 설명했습니다. 이후에는 연락이 잘 안 되거나 지연이 반복되었습니다.

(“처음부터 값을 생각이 없었다” 같은 피고인의 의도를 단정하는 답변보다면, 지급 약속 반복, 미지급 누적, 연락 곤란 등의 구체적 사실관계를 언급하시기 바랍니다.)

9. 피해금액은 얼마이며 근거자료는 무엇입니까

회사 거래처원장/세금계산서/미수금 리스트 등 객관적 자료를 기준으로 한 것입니다. 총 공급액·입금액·미지급 잔액이 정리되어 있습니다.

(공소장 금액(335,478,000원)과 고소장 금액(총 미지급액으로 345,023,000원)이 다를 수 있어, 장부를 기준으로 산정하고 수사기관에 자료를 모두 제출한 것임을 언급해 주시면 좋습니다.)

10. 왜 계속 납품을 했습니까(왜 거래를 끊지 않았습니까)

피고인이 반복적으로 구체적 지급기한을 제시했고, 일부라도 입금이 되어 정상 상거래로 보였고, 기존 거래관계/현장 진행상 납품 요청이 계속되어 신뢰를 유지한 측면이 있었습니다. (그러나 나중에 되어서 생각해 보니 미수금이 늘어나는 속도에 비해 일부 결제되는 금액은 극히 일부에 불과하였고, 이렇게 일부 변제를 하면서 어찌보면 대금을 지급할 수 있다고 기망한 것으로 보입니다.)”

(실제 사정에 맞게 정리 요망)

[변호인 예상 반대신문]

(거래 경과 : “민사상 채무불이행일 뿐 피해자도 리스크를 알고 거래했다”라는 입장 예상됨)

1. (최초 거래, 미지급금 지급약속 등 증인이 직접 이야기한 것이 아닌 상황에 대하여) 그 대화 를 언제 어디서 했는지 정확히 기억합니까(혹은 직접 들은 내용인가요).

발주·독촉 과정에서 ‘익월 말 지급’ 등 지급기한을 말한 것은 반복적으로 있었습니다. 관련 메시지/이메일/기록이 있습니다.

(직접 대화한 것이 아닐지라도 피고인이 지급약속 등을 한 이후 반복적으로 발주가 이루어진 점, 변제는 극히 일부만 이루어진 점을 답변하시기 바랍니다.)

2. 처음부터 지급능력이 없었다는 것은 증인이 어떻게 아나요. 증인이 신금성의 재무상태를 직접 봤나요.

재무자료를 직접 본 것은 아닙니다. 다만 거래 과정에서 지급기한이 반복적으로 지켜지지 않았고 미수금이 누적되었으며, 독촉에도 지급이 이뤄지지 않았다는 점은 제가 직접 확인한 것입니다.

(“내부 사정을 들었다” 수준으로 단정하면 공격 포인트가 됩니다. 직접경험 사실과 추측을 분리하는 게 좋습니다.)

3. 미수금이 있었는데도 왜 또 납품했죠? 회사 내부 승인 절차는요?”

거래 관행상 정해진 결제조건과 피고인의 지급 약속을 전제로 진행했고, 일부 입금도 있어 정상화될 것으로 판단했습니다. (그러나 나중에 되어서 생각해 보니 미수금이 늘어나는 속도에 비해 일부 결제 되는 금액은 극히 일부에 불과하였고, 이렇게 일부 변제를 하면서 어찌보면 대금을 지급할 수 있다고 기망한 것으로 보입니다.)

(미수금이 존재할 뿐 변제를 하고 있었다는 식으로 프레임이 잡히면 불리해질 수 있으니, 당시 합리적 근거(약속, 부분입금, 거래관행)를 중심으로 거래를 계속 했으나, 일부 변제한 금액은 극히 일부이며, 약속된 일정과도 달랐고, 일부 변제에 오히려 속아서 미수금이 늘어남에도 계속 공급하게 된 것임을 강조할 필요가 있습니다)

4. 고소장과 공소사실 금액이 다르지 않나요.

사기죄의 피해금액은 수사기관이 최종 정리한 것이고, 총 거래액과 미지급액은 회사 거래처원장 기준으로 산정해 근거자료와 함께 수사기관에 제출한 것입니다. 공소사실은 그중 특정 기간/항목에 한정하여 기재된 것으로 이해합니다. 정확한 수치는 장부를 보면 확인 가능합니다.

(최종적인 법적 판단은 수사기관과 법원이 하는 것이고, 고소인으로서 객관적 장부를 제출했음만을 강조하시면 충분합니다.)

5. 돈을 일부 갚았다는 건 갚을 의사가 있었다는 것 아닌가요

일부 입금이 있었던 것은 맞지만, 약속된 기한 내에 전체 대금이 지급되지 않아 미수금이 누적되었습니다. 회사도 피고인의 약속에도 불구하고 신금성의 미수금이 일부 변제액을 현저히 초과하다 보니 그 부분을 확인하고 지속적으로 독촉한 것입니다.

6. (고소 이후 변제 노력에 대하여) 증인은 피고인을 만난적 있지요. / 피고인이 자신의 재산을 처분해서라도 신금성의 돈을 갚아주겠다고 한 사실이 있지요. / 피고인이 합의를 위해 노력한 사실이 있지요.

피고인이 연락을 한 것은 맞습니다. 그러나, 피고인이 제시하는 변제계획은 시가가 확인되지 않은 근저당이 잔뜩 설정된 부동산의 소유권을 넘겨주겠다고 하거나, 이번 일을 넘어가 주면 자신이 운영하는 다른 엘리베이터 회사 발주분으로 보전해 주겠다고 하는 등 다소 현실성이 없고, 기존의 물품대금 사기 수법의 연장선상에 있는 것들이었습니다.